

PUBLIKÁCIÓ

Kreuzbergkaserne

Turenne Kaserne

Zweibrücken

Rheinland-Pfalz

Német Szövetségi Köztársaság

Szerződés Okmány Nr. 1400/98 1998.10.06-i eredeti szövege:

**VÁSÁRLÁSI
SZERZŐDÉS**

Saarlouisban, 1998. október 06-án tárgyaltak. A jegyzőkönyvvel aláírt közjegyző előtt;

Manfred Mohr

Saarlouisban található hivatalos székhellyel
megjelent:

1. mint eladó:

Siegfried Hiller úr, született 1951. június 19-én,
kormányhivatalnok - szolgálati igazolvánnyal azonosítva -,

a Német Szövetségi Köztársaság (Szövetségi Pénzügyi Igazgatóság) nevében, a
Bundesvermögensamt Landau által képviselve, Gabelsberger Straße 1, 76829 Landau, a
1998. október 05-én kelt, a Bundesvermögensamt Landau elnökének képviselője által
kiállított, eredeti példányban rendelkezésre álló meghatalmazás alapján.

1. mint eladó:

Német Szövetségi Köztársaság
(Szövetségi Pénzügyi
Igazgatóság) képviseletében:

Bundesvermögensamt
Landau, Gabelsberger Str.
1, 76829 Landau / Pfalzban

- az alábbiakban **Szövetség** néven említve -

2. Mint vásárló

vásárló 2 a)

a) Tasc- Bau Kereskedelmi és Általános Vállalkozó Zrt., székhelye Spickendorf,
bejegyezve a Halle- Saalkreis-i Törvényszék cégjegyzékében HRB 9896 alatt, képviseli
egyedüli képviseleti joggal rendelkező ügyvezetője, Josef Tabellion úr, kereskedő,
született 1950. június 18-án, üzleti címe: 66787 Wadgassen, Provinzial utca 168, i
smert személy.

- a továbbiakban **vásárló 2 a** néven említve -

vásárló 2 b),

Göritz Rick, született 1976. március 21-én, lakóhelye: 66482 Zweibrücken,
Hofenfels utca 222, személyi igazolvány alapján azonosítva

- a továbbiakban **vásárló 2 b** néven említve -

- a továbbiakban "vásárló"-nak nevezett -.

Képviselési igazolás:

A hivatalban lévő közjegyző ezennel tanúsítja, hogy a mai napon betekintett a Halle – Saalkreis-i Bíróság által vezetett cégjegyzékbe – HR B 9896 -, hogy

a) a TASC – BAU Lakó- és Ipari Építkezések Kereskedelmi és Generálkivitelező AG cég be van jegyezve, és b) Josef Tabellion úr, a fent említett, aki egyedüli képviselési joggal rendelkező és a BGB 181. §-ának korlátozásai alól felmentett ügyvezető.

A megjelentek, a megadottak szerint eljárva, kijelentették:

A következőket kötjük:

Vásárlási
szerződés:

Vétel tárgya / Ingatlan adatok § 1:

§1 Ingatlan adatok

I. A Német Szövetségi Köztársaság (Szövetségi Pénzügyi Igazgatóság) a földnyilvántartásban az Amtsgericht Zweibrücken 5958-as lapján bejegyzett ingatlan tulajdonosa a Zweibrücken-i Község területén.

Lfd. Nr. 120 Flurstück Nr. 2885/16 Épület és szabad terület,
Delaware utca Landstuhler utca 97, 107 Louisianastraße 1, 3, 5, 7,
9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

Pennsylvaniastraße 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31,

Texasstraße

Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- összesen 103 699
qm. -

II. A birtok a földnyilvántartás II. részében korlátozott személyes szolgáltatási joggal (gázvezeték-jog) van megterhelve; a Saar Ferngas AG Saarbrücken részére a 1963.04.05-i engedély alapján. E terhelést a vásárlók

további tőrés átvéve. Az ingatlan a földnyilvántartás III. részében terhek nélkül van. Más, a földnyilvántartásban nem bejegyzett terhek és korlátozások, stb. (pl. jogelőd jogok) nem ismertek, amennyiben ez a dokumentumból külön nem derül ki. A Szövetség ebben az értelemben nem vállal felelősséget. Amennyiben ilyen terhek mégis léteznek, azokat a vásárlók átvállalják.

III. Az ingatlan 26 lakóépülettel és összesen 337 lakóegységgel, valamint egy fűtőművel beépített.

§2 szerződéses viszonyok

I. A mellékletben pirossal jelölt ingatlanrész a rajta álló épületekkel n

Louisianastraße 5/7, 9/11, 13/15, 17, 19/21,
23, 25, Pennsylvaniastraße 8, 11-/13, 15, 17,

Összesen 71 lakóegységgel a Hollandiai Haderő részére a Német Szövetségi Köztársaság völkerrechtileg térítés ellenében átadta.

II. A Német Szövetségi Köztársaság és a Holland Királyság közötti völkerrechties átadási viszony a átadott Liegenschaftsteile tekintetében ezen szerződés által érintetlen marad.

III. A szerződő felek úgy vélik, hogy a Hollandiai Haderő várhatóan elhagyja a lakótelepet, és az átadott Liegenschaftsteile-t a Szövetségnek visszaadják. A pontos visszaadási időpontot sem a Szövetség, sem a vásárlók nem ismerik.

A völkerrechties átadási viszonyt a Szövetség még feldolgozza.

Abban az esetben, ha a Holland Haderői a lakótelepet nem adják vissza a Szövetségnek a következő két éven belül, a § 5 Abs. III szabályozására hivatkoznak.

IV. A szerződéses ingatlanhoz tartozik egy fűtőmű is a 4233. számú épületben, ahol a Szövetség két dolgozót alkalmaz fűtőként.

A Szövetség a vásárlókat a § 613 a BGB jogszabályi előírásaira figyelmeztette.

V. Továbbá a következő szerződéses viszonyok állnak fenn:

1. Engedélyezési szerződés egy szélessávú kábelezési rendszer üzemeltetésére a TKS Telepost Kabel- Service Kaiserslautern GmbH-val 1995.02.22./1995.03.28.

A 2b) vásárló a Szövetség helyébe lép ebben a számára ismert szerződésben.

2. Szerződés a köszén szállításáról a Rheinbraun Handel Süd GmbH céggel. A vásárló a 2b) pontban a Szövetség helyett lép be ebbe a számára ismert szerződésbe.

3. A Diákszövetség Kaiserslauternnal való közös használatra vonatkozó megállapodás az 1996.08.15-i Szövetséggel kötött vásárlási szerződésből.

A vásárlók a Szövetség helyébe lépnek a Diákszövetség felé fennálló kötelezettségek tekintetében.

§3 Vásárolt tárgy.

I. A Szövetség eladja a vásárlóknak a 2a) és 2b) pontban foglaltak szerint, a § 4. (1) bekezdéséből eredő arányban a **meghatározott ingatlant minden joggal és kötelezettséggel, valamint alkotórésszel**, kivéve a vásárolt tárgyban található, a helyszínrajzon (2. melléklet) pirossal jelölt 20-KV gyűrűvezetékeket.

II. Ebből ki van zárva egy kb. 30 m²-es, a helyszínrajzon (3. melléklet) zölddel jelölt részterület, amely a határszabályozási eljárás keretében a szomszédos ingatlanra kerül átadásra.

§ 4 A vásárolt tárgy felosztása/ Mérés

A vásárlók a következőképpen szerzik meg:

I. A vásárlók belső viszonyában a következő felosztás van előírva a vásárlási tárgyra:

a) a vásárló a helyszínrajzon (3. számú melléklet) kék színnel megjelölt területeket, valamint az összes infrastrukturális létesítményt megszerzi, a fűtővezetékek kivételével,

b) a vásárló a 2b) pontban a helyszínrajzon (3. melléklet) pirossal jelölt területeket, valamint a fűtővezetékeket szerzi meg, azonban a többi infrastrukturális létesítmény nélkül.

II. A 2a) vásárló a szerződés ügyvéd általi hitelesítését követő négy héten belül kérni fogja a részterületek felmérését a 2b) vásárlóval egyeztetve. Továbbá a 2a) vásárló a szerződés ügyvéd általi hitelesítését követő négy héten belül intézkedni fog a 2b) vásárló által megszerzett részterületek parcellázásáról, ahogyan azt a csatolt helyszínrajz (4. melléklet) ábrázolja. A teljes mérési költségeket a 2a) vásárló viseli. Amennyiben a birtok még nem került át a vásárlókhoz, a Szövetség a 2a) vásárlónak megadja a felmérés elvégzéséhez szükséges belépési jogokat.

§ 5 Szerződés végrehajtása

I. A Hollandiai Haderővel fennálló nemzetközi jogi átadási viszonyra tekintettel ez a vásárlási szerződés a helyszínrajzban (1. melléklet) pirossal megjelölt területekre vonatkozóan csak akkor lép életbe, amikor a Holland Haderői ezeket a területeket visszaadták a Szövetségnek.

Ez különösen a birtok, használatok és terhek átruházására, a vételár esedékességére vonatkozik, amely ezekre a területekre vonatkozik, és az átruházásokra ezen területek esetében.

II. A szerződő felek abból indulnak ki, hogy a Holland Haderői a nekik átadott ingatlanokat a következő két éven belül visszaadják a Szövetségnek.

III. Abban az esetben, ha a Holland Haderői a lakótelepet vagy annak részeit nem adják vissza a következő két éven belül, a Szövetség a Holland Haderők hozzájárulását fogja kérni a még vissza nem adott részek tulajdonjogának átruházásához a 2b) pontban említett vásárlóra.

§ 6 Vételár

I. A vételár a § 3. (1) bekezdésében megjelölt szerződéses tárgyra 5.182.560 DM,-- (azaz öt millió egyhundredkét nyolcvanötezer ötszázhatvan) összegű.

II. Ebből az összegből 3.262.560 DM a helyszínrajzon (5. melléklet) kék színnel megjelölt ingatlanrészre vonatkozik. Ezt az összeget, amelyért a vásárló a belső viszonyban 2a) felel, az alábbiak szerint kell megfizetni:

a) 1/3 előleg a 3.252.560 DM összegből, amely 1.087.520 DM, esedékes a mai napon a közokiratba foglaláskor. A vételár ezen része már kifizetésre került, amit a Szövetség ezennel megerősít.

b) Részletfizetés 2.175.040 DM összegben, öt részletben, mindegyik 435.008 DM, plusz 2% kamat a Német Szövetségi Bank aktuális diszkonttényezője felett évente a fennmaradó összeg után a mai napon a szerződés közokiratba foglalásának időpontjától kezdődően, figyelembe véve, hogy a hónap első napján érvényes diszkonttényező az adott hónap kamatlábának alapját képezi.

A részletfizetésre az alábbi esedékességi és fizetési terv vonatkozik, korábbi kifizetések azonban megengedettek.

- 1. részlet DM 435.008,--, esedékes a vásárlási szerződés megkötését követő 12 hónap elteltével, tehát 1999.10.06-án, a Német Szövetségi Bank aktuális diszkonttényezője felett 2 % kamattal a DM 2.175.040,-- összeg után,

- 2. részlet DM 435.008,--, esedékes a vásárlási szerződés megkötését követő 24 hónap elteltével, tehát 2000.10.06-án, a Német Szövetségi Bank aktuális diszkonttényezője felett 2 % kamattal a DM 1.740.032,-- összeg után,

- 3. részlet DM 435.008,--, esedékes a vásárlási szerződés megkötését követő 36 hónap elteltével, tehát 2001.10.06-án, a Német Szövetségi Bank aktuális diszkonttényezője felett 2 % kamattal a DM 1.305.024,-- összeg után,

- 4. Részlet DM 435.008,--, esedékes a vásárlási szerződés megkötését követő 48 hónap végén, tehát 2002.10.06-án, továbbá 2 % kamat a Német Szövetségi Bank aktuális diszkonttára felett az DM 870.016,-- összegre vonatkozóan,

- 5. Részlet DM 435.008,--, esedékes a vásárlási szerződés megkötését követő 60 hónap végén, tehát 2003.10.06-án, a Német Szövetségi Bank aktuális diszkontkamatlábának 2%-ával növelve az DM 435.008,-- összegre.

A kamatokat a részletek esedékességi időpontja szerint a Szövetség számolja el, a vásárlókat külön felhívják, és a Bundeskasse Düsseldorf, Landeszentralbank Düsseldorf, BLZ 300 000 00, 30 001 040 számú számlájára, a "Kamatfizetések Kreuzberg-lakótelep, Zweibrücken, 0807. fejezet, 13101. cím" megjelölésével négy héten belül kell megfizetni.

III. Az ingatlan területének pirossal jelölt része a helyszínrajzon (5. melléklet) DM 1.920.000,-- összegű.

A vételár, amelyért a vásárló a Belső viszony szerint 2b) felel, három héten belül esedékes a Szövetség írásbeli felszólítása után.

A Szövetség felszólítása azonnal megtörténik a Liegenschaftsteile visszaadását követően a Holland Haderői által, vagy a Holland Haderői hozzájárulása után az Önöknek átadott Liegenschaftsteile tulajdonjogának átruházásához.

Egyes épületek vagy Liegenschaftsteile visszaadása esetén a megfelelő részösszeg a 1.920.000 DM-ből három héten belül esedékes a Szövetség írásbeli felszólítása után. A részösszeg mértéke a visszaadott épületek lakóterületének arányától függ a helyszínrajzon (1. melléklet) pirossal jelölt épületek összes lakóterületéhez viszonyítva.

IV. A II.a) bekezdés szerinti részösszeget egy összegben kell megfizetni a Bundeskasse Koblenz-nek, Landeszentralbank Koblenz-nek, BLZ 570 000 00, 570 010 01 számú számlára, a "Kaufpreiszahlung Kreuzberg-Wohnsiedlung, Zweibrücken, Kapitel 0807 Titel 131 01." cél megjelölésével.

A részleteket a II.b) és III. bekezdés szerint a Bundeskasse Düsseldorf-nak, a Landeszentralbank Düsseldorf-nak, BLZ 300 000 00, 30 001 040 számú számlára kell fizetni, a "Részletfizetés Kreuzberg-Wohnsiedlung, Zweibrücken, 0807. fejezet 131 01. cím" felhasználási cél megadásával.

V. A kifizetés határidejének szempontjából nem a feladás napja, hanem a fent említett Bundeskassen számláin való jóváírás napja a mérvadó. Késedelmes fizetés esetén 3%-os késedelmi kamatot kell fizetni, amely a Német Szövetségi Bank aktuális diszkontkamatához képest kerül meghatározásra, figyelembe véve az első napot.

A hónapra vonatkozó diszkontkamatláb minden kamatozási napra érvényes. Ezen kívül a vásárlók késedelem esetén kötelesek a Szövetségnek minden egyéb igazolt késedelmi kárt és a felszólítás költségeit megtéríteni. A többi igazolt késedelmi kár közé tartozik különösen a fent említett kamatláb és a Szövetség által a kiadásainak fedezésére felvett hitelek magasabb kamatlábjára közötti különbség is.

A vásárlók az e dokumentumban vállalt fizetési kötelezettségek miatt a követelés jogosultjának alávetik magukat azonnali kényszer-végrehajtásnak e dokumentum alapján a teljes vagyonukra.

A jogosult számára bármikor ki kell adni a végrehajtható másolatát ennek a dokumentumnak, anélkül, hogy igazolni kellene a követelés esedékességétől függő tényeket.

A közjegyző felhívta a figyelmet a BGB 454. §-ra. E rendelkezést eltérően alkalmazták, így az eladó számára megmaradnak a jogszabály szerinti elállási jogok.

§ 7 biztosítéki jelzálog / bankgarancia

I. A Szövetség a jelen Szerződés alapján keletkező - akár feltételes - nem teljesített pénzkövetelések biztosítására a I. bekezdésben felsorolt összes ingatlanra 10.000.000,-- DM (azaz tízmillió Német Márka) összegű könyv szerinti földhitel bejegyzését rendeli el, amely a mai naptól kezdődően évi 18% (tizennyolc százalék) kamatozással terhelendő. A Szövetség a vásárló hozzájárulásával engedélyezi egy ilyen könyv szerinti földhitel bejegyzését a § 1 I. bekezdésében említett ingatlan terhére és a Német Szövetségi Köztársaság (Szövetségi Pénzügyi Igazgatóság) jóváhagyásával, amelyet a Bundesvermögensamt Landau képvisel - a továbbiakban "Hitelező" néven említve.

A földhitel a következőképpen kerül bejegyzésre:

1. A földhitel a mai naptól kezdődően évi 18 százalékos kamatozással van terhelve. A kamatot minden év első napján utólag kell megfizetni a következő naptári évre.

2. A földhitel esedékes.

A földhitelösszeg és a kamatok miatt a Szövetség aláveti magát a terhelt ingatlanra irányuló azonnali kényszer-végrehajtásnak, úgy, hogy a kényszer-végrehajtás ezen okirat alapján a megfelelő ingatlan-tulajdonos ellen engedélyezett. A Szövetség **visszavonhatatlanul** jóváhagyja és kéri e alávetési záradék bejegyzését a földnyilvántartásba.

A földhitel létrehozásával felmerülő összes költséget a vásárló viseli (2a).

A Szövetség szándékozik, hogy a helyszínrajz (3. melléklet) kék színnel jelölt, kiemelő területéről szóló kataszteri változásigazolás birtokában a földhitelt a 2885/16-os telek fennmaradó részterületein törölje, és ezt a földhitelt csak a helyszínrajz (3. melléklet) kék színnel jelölt területeken tartsa fenn.

A földhitel a vásárló által (2a) a dologi felelősség átvételével kerül átvételre.

A Szövetség a vásárló kérésére a (2a) pont szerint a következő II. bekezdésben a vásárlók fizetési kötelezettségeiért kezességet vállaló vezető Német Üzleti Banknak átadja a földhitelt, amint a következő II. bekezdésben leírt kezességek teljes egészében rendelkezésre állnak.

II. A vásárló a 2a) pontban kötelezi magát a Szövetség felé, hogy a kataszteri változásigazolás kézhezvételét követően tizennégy napon belül a helyszínrajz (3. melléklet) kék színnel megjelölt területei vonatkozásában a Szövetségnek a fennmaradó vételár biztosítása érdekében 4.095.040 DM összegben, valamint a jelen Szerződés 11. § (III) bekezdése szerinti feltételes pótlékfizetési kötelezettség biztosítása érdekében 5.817.440 DM összegben a következő, egy vezető német üzleti bank által kibocsátott, önálló bankgaranciákat átadja:

a) bankgarancia 2.175.040 DM összegben, a § 6. II.b) és V. bekezdése szerint esedékes kamatok, valamint a § 767. (2) BGB szerint felmerülő költségek biztosítására a § 6. bekezdésének megfelelően.

II.b). Bankgarancia 1.920.000 DM,-- a kamatok és költségek a § 767 HGB szerint a § 6 harmadik bekezdése szerinti fizetési kötelezettségért,

c) Bankgarancia 5.817.440 DM,-- a kamatok és költségek a § 767 BGB szerint a feltételes pótlási kötelezettség biztosítására a § 11 harmadik bekezdése szerint. Ezt a bankgaranciát a Szövetség egyéb szerződésszégekből eredő követelések érvényesítésére is igénybe lehet venni.

A Szövetség már most hozzájárul a kezességek csökkentéséhez a verbürgött követelések még nyitott részeire. A fent említett b) és c) betűk alatt említett kezességek időben korlátozottak lehetnek; azonban legalább öt éven át érvényesek kell, hogy legyenek a vásárlási szerződés aláírásának napjától számítva.

§ 8 Tulajdonjog átruházás

I. A birtok a helyszínrajzon (5. melléklet) kék színnel megjelölt területeken, valamint a teljes vételár tárgyának minden eladott fő infrastruktúráján (utcák, beleértve az utcai világítást a vezetékek hálózatával, esővíz-visszatartó medencék a szennyvízvezetékekkel, fűtővezetékek, vízvezetékek és alacsony feszültségű vezetékek - mindezek a házcsatlakozásokig) a mai napon a szerződés közokiratba foglalásával a vásárlókra száll át.

II. A birtok a helyszínrajzon (5. melléklet) piros színnel megjelölt területre csak a Holland Haderői által e terület visszaadását követően, vagy a Holland Haderői tulajdon átírásához való hozzájárulása és a részterületre vonatkozó vételár-részlet kifizetése után kerül át a vásárlókra. Amennyiben a Holland Haderői részleges visszaadásokat végeznek, a birtok a részterületekhez csak a megfelelő részterületekre vonatkozó vételár-részek kifizetése után száll át. A birtokátruházás írásos formában kerül dokumentálásra.

III. Az átadás időpontjától kezdve minden használat, valamint a magán- és nyilvános terhek a vásárlókra szállnak. Ettől az időponttól a vásárlók viselik a többi nyilvános járulékot, díjat és adót, a véletlenszerű megsemmisülés vagy a vásárolt áru romlásának kockázatát, a közlekedésbiztonsági kötelezettséget, valamint az utcatisztítási és síkosságmentesítési kötelezettséget. A

A vásárlók tudomásul veszik, hogy a Szövetség mint önbiztosító nem kötött biztosítást a § 3-ban megjelölt vásárolt tárgyra.

§ 9 Utólagos kifizetés tervezési okokból adódó magasabb értékű felhasználási lehetőségek miatt

I. A vásárolt tárgy jelenleg még különleges területként van nyilvántartva, és nem tartozik a településrendezési tervek alá.

II. A vételár meghatározása a § 4 BauNVO szerinti általános lakóterületként való felhasználáson alapul, 0,4-es alapfelületi szám és 1,2-es építési terület szám mellett a § 17 BauNVO szerint.

III. A vásárlók kötelezik magukat, hogy abban az esetben, ha az önkormányzat tervezőként a szerződéskötést követő tíz éven belül a II. bekezdésben megállapítottakhoz képest magasabb szintű használati lehetőséget nyit meg, és a vásárlók ezt a magasabb szintű használatot a tízéves határidő letelte előtt a II. bekezdésben alapul vett használattól eltérően valósítják meg, pl. értéknövelő építési kihasználással (sűrűsödő beépítés) vagy értékesítéssel, kiegészítő kifizetést teljesítenek a jelen vásárlási szerződésben megállapított vételárhoz.

A megfizetendő összeg a vételár és a telek értéke közötti különbség, a szerződés 6. §-a szerint, a Szövetség által a kifizetési összeg igénylésének időpontjában. Az értékkülönbséget a Zweibrücken város területén működő független ingatlanértékelő bizottság és a Koblenzi Felső Pénzügyi Igazgatóság értékelője kölcsönösen állapítja meg, és a Szövetség határozza meg.

A fizetési összeg a Szövetség által küldött fizetési felszólítást követően négy héten belül esedékes.

Fizetési késedelem esetén a Szerződés 6. § (V) bekezdésében foglalt szabályok érvényesek.

§ 10 Garancia, felelősség

I. A 3. § I. bekezdésében megjelölt vásárolt tárgyat abban az állapotban értékesítjük, amelyben az az ügyvéd előtt történő aláírás időpontjában van. Ez az állapot a vásárlók előtt ismert. Minden garancia látható és láthatatlan anyagi és jogi hibákra, valamint rejtett hibákra, továbbá a BGB 459. §-ától kezdődő rendelkezések alkalmazása a vásárolt tárgyra vonatkozóan kizárt.

II. A Szövetség nem vállal felelősséget a vásárolt tárgy meghatározott méretéért, határvonaláért, minőségéért, alkalmasságáért és jellemzőiért, valamint a vásárlók vagy jogutódai céljaira való megfeleléséért.

III. Az ASAL Mérnöki Iroda, Kaiserslautern, a Rheinland-Pfalz tartomány Környezetvédelmi Minisztériuma megbízásából megvizsgálta a vásárolt tárgyat esetleges szennyezett területek szempontjából. A vizsgálat során megállapították, hogy veszélyeztetettség nem észlelhető, ezért további vizsgálatok nem szükségesek.

A Konverziós Szennyezett Területek Munkacsoport (KoAG) megfelelő protokolljai a vásárlók számára ismertek.

IV. A Szövetség e tekintetben semmiféle garanciát nem vállal a birtok egy bizonyos tulajdonságára, a vásárlók által tervezett használat jogszerűségére, a használati és építési lehetőségekre, valamint az építési telek állapotára vonatkozóan. A szükséges engedélyeket a vásárlóknak közvetlenül, saját költségükön kell beszerezniük.

V. A Szövetség garanciát vállal arra, hogy a birtok a földnyilvántartás II. és III. részében mentes a nem átvett terhektől és korlátozásoktól, valamint a hátralékos közterhektől és adóktól, amennyiben ebben az okiratban másként nem rendelkeznek.

VI. A Szövetség kijelenti, hogy nem állított ki építési terhet, és nincs tudomása ilyen terhek létezéséről.

§ 11 Parkettsanierung

I. A vásárlók tudomásul veszik, hogy a lakások parkettája poli-ciklusos aromás szénhidrogénekkal (PAK) terhelt.

A Szövetség az ARGUK Környezetlabor, Oberursel által végezte el a lakások vizsgálatát. A 2021.04.1998· kelt vizsgálati eredmény a vásárlók rendelkezésére áll. A vásárlók tudomásul veszik azt is, hogy a lakásokban található beépített szekrények egy része szintén terhelt lehet.

II. A Szövetség költségrészesedése a parketták felújításában 5.817.440 DM, és már teljes mértékben figyelembe lett véve a 5.182.560 DM összegű vételár meghatározásánál.”

A Szövetség költségrészesedése mögött a vásárlók által tervezett az összes parketta teljes cseréje áll, amely az összes eladott lakásban megtörténik.

További költségrészesedés a parketták felújításában, valamint a Szövetség f elelőssége esetleges további káros anyagokért és a Szövetség költségrészesedése azok esetleges felújításában kifejezetten kizárt.

A vásárlók kötelezik magukat a Szövetség felé, hogy a lakások parkettáit,

a) a helyszínrajzon (5. melléklet) kék színnel megjelölt területen belül, a mai naptól számított 2 éven belül, b) a helyszínrajzon (5. melléklet) piros színnel megjelölt területen belül, a tulajdonjog átruházásának § 8. (II) bekezdése szerint 2 éven belül, a parketták teljes cseréjével felújítani. A vásárlók belső viszonyában a vásárló a 2a) pontban felsorolt kötelezettségeket átvállalja.

III. A felújítást a Szövetségnek igazolni kell. Az igazolás a felújítási intézkedések végrehajtásával megbízott szakvállalat írásbeli megerősítése által történik. A Szövetség fenntartja a jogot, hogy a felújítási intézkedések végrehajtását szemrevételezéssel ellenőrizze.

Ha a bizonyíték nem nyújtható be az egész ingatlanra vagy annak egyes részeire, akkor a Szövetség részére 242 DM/négyzetméter összegű, felújítatlan parketta területet kell befizetni.

A helyszínrajzban (5. melléklet) pirossal jelölt

A Liegenschaftsteile esetében a birtokátruházás előtt a Szövetség vagy a Holland Haderői által végzett parkettajavítás esetén is fennáll a pótlási kötelezettség.

A Na A pótlásnak a Szövetség által tett felszólítást követően hat héten belül meg kell történnie. n.

Késedelem esetén a szerződés 6. § V. bekezdésében foglalt szabályok érvényesek.

§ 12 Külső hozzáférés

I. SZENNYVÍZELVEZETÉS/FELSZÍNI VÍZKEZELÉS

A) Az ingatlan a közzolgáltatás szennyvízrendszeréhez és a közzolgáltatás felszíni vízkezeléséhez csatlakozik. A szennyvizek a csatolt helyszínrajzban (6. számú melléklet) pirossal jelölt gyűjtővezetékeken keresztül a laktanya kék színnel jelölt kevert víz gyűjtővezetékébe, majd a közzolgáltatás fő gyűjtőjébe kerülnek.

A felszíni vizek először a helyszínrajzban (6. számú melléklet) sárgával jelölt esővíz-visszatartó medencékbe gyűjtődnek, majd szintén a pirossal jelölt gyűjtővezetékeken, mint a szennyvizek, elvezetésre kerülnek.

Az esővíz-visszatartó medencék befogadóképessége korlátozott. Erős csapadék esetén a felszíni vizek, amelyeket nem tudnak összegyűjteni az esővíz-visszatartó medencék, egy túlfolyón keresztül a zölddel jelölt felszíni víz gyűjtővezetékébe kerülnek, és közvetlenül a Bautzenbachhoz vezetődnek.

A gyűjtővezetékek a következő harmadik ingatlanokon haladnak át, és a Szövetség javára részben - az alábbiak szerint - engedélyezési szerződésekkel és korlátozott személyes szolgalmak révén biztosítva vannak:

- Zweibrücken földnyilvántartása 7002. lap, folyamatos szám: 207, ingatlan szám: 3135/1, tulajdonos: Zweibrücken város, helyzet/gazdasági típus: közlekedési terület

A biztosítás típusa: nincs dologi biztosítás, nincs engedélyezési szerződés,

- Zweibrücken földnyilvántartása 7005. lap, folyamatos számok: 142 és 197, ingatlan számok: 2852/16 és 3134/4, tulajdonos: Zweibrücken város,

Helyzet/gazdasági típus: erdő-, közlekedési-, mezőgazdasági terület,

a biztosíték: Jog a szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetésére; A gyakorlat átruházható egy harmadik félre. Engedélyezési szerződések 1963.11.29. és 1985.05.04.

- földnyilvántartás Zweibrücken 6780. lap, sorszám 1, F1.szám 2652/15,
Tulajdonos: Eheleute Dr. Heidi Lambert-Lang és Dietrich Lang; Zweibrücken,

Helyzet/Gazdasági típus: Legelő,

A biztosítás típusa: nincs dologi biztosítás, nincs engedélyezési szerződés,

- földnyilvántartás Zweibrücken 4291. lap, sorszám 1, F1.szám 2652/10, Tulajdonos:
Herr Dietrich Lang, Zweibrücken, Helyzet/Gazdasági típus: Építési telek és Legelő,

A biztosítás típusa: nincs dologi biztosítás, nincs engedélyezési szerződés.

A meglévő engedélyezési szerződések a vásárlók számára ismertek.

B.) A Szövetség átadja az 6. számú mellékletben pirossal és zölddel megjelölt gyűjtővezetéseket, valamint a sárgával megjelölt esővíz-visszatartó medencéket a vásárlóknak a polgári jogi társaság keretein belül. Ehhez a Szövetség átadja a fent említett engedélyezési szerződésekből származó összes jogát a vásárlóknak a megadott részesedési arányban. A Szövetség nem vállal felelősséget e jogok fennállásáért.

A vásárlók célja a gyűjtővezetékek és az esővíz-visszatartó medencék átadása a Zweibrücken városnak (elszállítási üzemek) egy fejlesztési szerződés keretében.

A Fl.Nrn. 2652/10 és 2652/15 ingatlanokon a vezetékek elhelyezkedésére vonatkozóan az i ngatlanok tulajdonosaival nincs engedélyezési szerződés és dologi biztosítással rendelkező v ezetési jog sem. Ezt a Szövetség közvetlenül a Zweibrücken város javára újra meg fogja rendelni.

Minden egyéb költséget, amely a szennyvíz oldali külső kiépítéssel összefügg, különösen a gyűjtővezetékek város Zweibrückenre történő átruházásának költségeit, valamint e vezetékek más ingatlanokkal szembeni dologi biztosítását a vásárlók viselik, akiknek a belső viszonyában a vásárló a 2a) pontban szerepel.

C.) A vásárlók a Szövetségnek, amíg a Holland Haderői még lakják a települést, ingyenes közhasználati jogot biztosítanak a helyszínrajzon (6. számú melléklet) pirossal és zölddel jelölt szennyvízvezetésekre, valamint a sárgával jelölt esővíz-visszatartó medencékhez. Kötelezik magukat, hogy a vezetékeket és az esővíz-visszatartó medencéket működőképes állapotban tartják, biztosítva ezzel a szennyvizek megfelelő elvezetését.

D.) Van egy engedélyezési szerződés a gyűjtővezeték közhasználatára, amely a lakótelepet a dél-nyugati ingatlanhatáron elhagyja, Fl.Nr. 2651 tulajdonosa, Dr. Josef Ries javára, Dr. Albert Becker utca 14, 66482 Zweibrücken, 1974.12.16-án, a 6. szá mú melléklet módosító szerződéseivel 1981.09.28., 1981.10.01., 1985.08.16., 1985.08.19. és 1996.02.09., 1996.02.13. dátumokkal.

A vásárlók a Szövetség helyett lépnek be a számukra ismert szerződéses viszonyba.

II. IVÓVÍZELLÁTÁS

A lakótelep a nyilvános ivóvízellátásra van csatlakoztatva. A nyilvános fővezeték átadási pontja a 4241-es számú épületben található vízszivattyú-állomásnál helyezkedik el. Az ivóvízvezeték, amely a lakótelepet ellátja, a Kaiserslauterni Diákszövetség szomszédos ingatlanán halad át.

A vásárlók által ennek a vezeték szakasznak a közös használatára vonatkozóan a Szerződés § 13 VIII. bekezdésére hivatkozunk.

III. ÁRAMELLÁTÁS

A teljes Kreuzberg terület egy egységet alkot, és egy 20-KV gyűrűvezeték, valamint a 4210 és 4238 számú transzformátorállomások által van kiépítve. A transzformátorállomásokat a Szövetség már eladta Zweibrücken városának.

Cél a 20-KV gyűrűvezeték átruházása Zweibrücken városára, valamint ennek a vezetéknek a város Zweibrücken javára történő dologi biztosítása.

E háttérrel a 20-KV gyűrűvezeték nem kerül eladásra. A vásárlók kötelezik magukat, hogy a 20-KV gyűrűvezeték Zweibrücken városára történő átruházásában a szükséges mértékben közreműködnek. Különösen kötelezik magukat, hogy a vezetékek elhelyezkedését a Szövetség kérésére megfelelő és szokásos formában, Zweibrücken városának (városi közművek) javára dologi biztosítással ellátják.

A dologi biztosításig a vásárlók a Szövetségnek és Zweibrücken városának (városi közművek) biztosítják a transzformátorállomások és a 20-KV gyűrűvezeték üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges belépési jogokat. A vásárlók továbbá kötelezik magukat, hogy a lakótelepen belüli épületeket a Zweibrücken városi közművekkel egyeztetve, a szükséges mértékben mérőberendezésekkel látják el.

§ 13 Belső fejlesztés

I. A vásárlók tudomásul veszik, hogy a teljes lakótelep belső része jelenleg magánkézben van kiépítve. Ez azt jelenti, hogy a szennyvíz-, frissvíz- és alacsony feszültségű vezetékek, valamint a hő- és melegvízellátási létesítmények és az utcák, beleértve az utcai világítást, a Szövetség tulajdonában vannak, és nem nyilvánosak. A vásárlóknak átadták a vezetékek elhelyezkedésére vonatkozó terveket. A tervek és a tényleges vezetékek elhelyezkedése közötti megfelelőségért a Szövetség nem vállal felelősséget.

II. Utcafelszínek

A utcafelszínek állapota, beleértve az utcai világítást, a vásárlók számára ismert. A Studentenwerk Kaiserslautern számára a Szövetség engedélyezte a következő utcák közös használatát a diákszállóhoz vezető megközelítésként:

- a Texasstraße az Amerika utcától a Virginiastraße bejáratáig,

- a Virginiastraße a vásárlási telek déli határáig. A vásárlók kötelezik magukat, hogy ezt a közös használatot túrni fogják.

III. szennyvízelvezetés

A 1997-ben végzett kamerás vizsgálat eredménye szerint az ingatlan belsejében lévő szennyvízcsövek működőképes állapotban vannak. Ezt az állapotot a vásárlók ismerik.

A Studentenwerk Kaiserslautern számára a Szövetség engedélyezte, hogy a bundeseigen Schmutzwasserleitungtól való leválás időpontjáig közösen használja a szennyvízvezetékeket, azonban csak abban az esetben, ha a szennyvizek átszállítása a megfelelő építési hatóság vagy vízügyi hatóság által jóváhagyott.

A vásárlók vállalják, hogy túrik ezt a közös használatot, amíg a leválás meg nem történik, illetve amíg a szennyvízvezetékek át nem kerülnek az ártalmatlanító vállalatokhoz.

IV. Felszíni vízelvezetés

A vásárlók tudomásul veszik, hogy a felszíni vízelvezető rendszer már nem felel meg a jelenleg érvényes vízjogi előírásoknak.

V. Ivóvízellátás

A vásárlók tudomásul veszik, hogy azokat a friss vízvezetékeket, amelyek a lakóépületeket látják el, részben a zöldterületeken vezetik, rossz állapotban vannak és meg kell őket újítani.

VI. Áramellátás

A vásárlók tudomásul veszik, hogy a lakóépületeket ellátó alacsony feszültségű vezetékek részben a zöldterületeken és néhány lakóépület pincéjén keresztül haladnak.

VII. Hő- és melegvízellátás

A lakótelep hő- és melegvízellátását jelenleg a 4233. számú épületben található széntüzelésű fűtőközpont biztosítja.

A vásárlók tudomásul veszik, hogy a fűtőközpont a TÜV Pfalz e.V. legutolsó emissziós mérése alapján nem felel meg a TA Luft emissziós értékeinek. Különösen a vásárlók számára ismert a Neustadt a.d. Weinstraße Iparfelügyelet vonatkozó határozata, amely 1997.10.27-én készült – AZ 5/32, 2/97/244/Mg/Jg.

A vásárlók kötelezik magukat, hogy a fűtőművet tovább üzemeltetik, a 1997.10.27-i határozatukban ismert feltételeket gázzal/olajjal való üzemeltetésre való átalakítással teljesítik, és a Holland Haderő által átadott lakások megfelelő ellátását, a Hollandiai Haderő visszaadásáig, ésszerű, helyi szokásos feltételek mellett biztosítják.

I A vásárlók közötti belső viszonyban a vásárló vállalja ezt a kötelezettséget a 2b-hez.).

Cserébe a vásárló kötelezettséget vállal a 2a) szerint, hogy fenntartja a fűtőmű gazdaságosságát a 4233. számú épületben, biztosítja az összes eladott lakóépület fűtési szolgáltatását a fűtőmű (4233. ép.) által, és amennyiben további értékesítés történik, ezt a kötelezettséget az exkluzív hővételre a fűtőműből (4233. ép.) átadja a vevőnek, valamint a későbbi jogutódokat is ennek megfelelően kötelezi.

VIII. A szomszédos ingatlanon, Fl.Nr. 2885/12, épület- és szabadterületen, a Virginiastraße 14, 16 és 18 szám alatt, a Német Szövetségi Köztársaság (Szövetségi Pénzügyi Igazgatóság) javára korlátozott személyes szolgáltatási jogot rendeltek el a vezetékJogok (áram, víz, fűtés, utcai világítás) biztosítására.

A Szövetség a Diákszövetségtől -a vásárlók kérésére- meg fogja követelni e jogok újraigénylését a vásárlók javára.

Ezen kívül az összes, a Diákszövetséggel kötött vásárlási szerződésből eredő jogot a vásárlókra átruházza. A vonatkozó szerződéses rendelkezések a vásárlók számára ismertek.

IX. távközlési kábel

A vásárlók tudomásul veszik, hogy a nyugati ingatlanhatáron, a Virginiastraße 8-12 szám alatti lakóépület mögött egy távközlési kábel van elhelyezve a diákszálló ellátására.

A vásárlók tolerálják a távközlési kábel fennállását, amelynek nyomvonala a helyszínrajzon (7. melléklet) pirossal van jelölve.

§ 14 A vásárlók kötelezettségei

I. A vásárlók vállalják, hogy biztosítják a Holland Haderői számára átadott Liegenschaftsteile megfelelő fejlesztését. A vásárlók belső viszonyában a vásárló a 2a) pontban a kapcsolódó költségeket vállalja. A biztosítást előnyösen az infrastrukturális létesítmények, utcafelszínek és fővezeték-hálózatok átadásával a Zweibrücken város részére, egy fejlesztési szerződés keretében végzik. A vásárlóknak biztosítaniuk kell, hogy a Holland Haderők számára, az utcafelszínek közforgalmú használatra való átadását követően, elegendő parkolóhelyet ingyenesen biztosítsanak.

II. Az utcafelszínek nyilvános átadásáig a vásárló a 2a) pontban a Szövetségnek, a Holland Haderőinek és azok látogatóinak egy utcai használati jogot biztosít az utcafelszínekhez a lakótelep területén, és a holland haderők számára a korábbi mértékben ingyenes parkolóhelyet biztosít.

A dologi biztosítékról lemondanak.

A vásárló a 2a) pontban vállalja, hogy a Holland Haderői számára átadott Liegenschaftsteile utcafelszíneit forgalomcsökkentett módon alakítja ki.

III. Amennyiben az infrastruktúra integrációja a közműhálózatba nem valósul meg, a vásárlók vállalják, hogy biztosítják a Holland Haderői megfelelő vízellátását és szennyvízelvezetését, és szükség esetén különösen új ivóvízvezetékek telepítését végzik. A vásárlók belső viszonyában a 2a) pont szerinti vásárló vállalja a kapcsolódó költségeket.

IV. A vásárlók vállalják, hogy a kiadott területet érintő vagy annak lakhatási értékét csökkentő építkezésekről, valamint az ezekhez kapcsolódó időtávról időben tájékoztatják a Szövetségi Vagyonhivatalt Landau-t és a Holland Haderők ingatlanosztályát "DGW & T, Directie Duitsland, Kastanienweg 3, 27404 Zeven", hogy azok megfelelően reagálhassanak az építkezésekre.

V. Amennyiben ingatlanrészeket harmadik félnek továbbértékesítenek, azt hasonló módon kell kötelezni.

A vásárlók kötelezik magukat, hogy a Hollandiai Haderőnek átadott terület megfelelő kiépítése érdekében, a Szövetség kérésére, biztosítékot nyújtsanak az ellátó és szennyvízelvezető létesítményekre.

§ 15 Tartozás közös felelőssége

A Szövetség felé e szerződés alapján vállalt kötelezettségeikért a vásárlók 2 a) és 2 b) szerint, mint több adós felelnek.

§ 16 Átruházások

A szerződő felek egyetértenek abban, hogy az átruházások két vagy több kiegészítő okiratban legyenek nyilatkoztatva.

Az előzetes tulajdonjog-nyilvántartás a helyszínrajzon (5. melléklet) kék színnel jelölt részterület tekintetében csak akkor kerül kihirdetésre, ha a mérések elvégeztek, és a változások a változásigazolások benyújtásával rendelkezésre állnak, valamint a bankgaranciák a 7. § II. bekezdése szerint a Szövetségnek átadásra kerültek. Az előzetes tulajdonjog-nyilvántartás a helyszínrajzon (5. melléklet) piros színnel jelölt részterület tekintetében csak akkor kerül kihirdetésre, ha a mérések elvégeztek, a változások a változásigazolás benyújtásával rendelkezésre állnak, a Holland Haderői visszaadták a nyilvántartásba vett területet a Szövetségnek, vagy hozzájárultak a tulajdonjog átruházásához, és az arra eső vételár-rész a 6. § III. bekezdése szerint kifizetésre került.

§ 17 Előzetes tulajdonjog-nyilvántartások

Az átruházásra és a tulajdonjog átruházására vonatkozó igény biztosítása érdekében a § I Abs. I. pontjában megjelölt ingatlan terhére a 2a) és 2b) vásárlók javára egy-egy átruházási előjegyzés bejegyzését engedélyezik és kérik a földnyilvántartásba.

A felek jóváhagyják és kérik e bejegyzések törlését.

a) a szerződés tárgyát képező ingatlanon a tulajdonjog változásának bejegyzésével, ha nem történt közbeiktatott bejegyzés, kivéve, ha a vevő hozzájárult,

b) a § 3 Abs. II szerint nem értékesített részterület vonatkozásában a változás igazolásának végrehajtásával a földnyilvántartásban. Annak igazolására, hogy melyik ingatlan nem került eladásra, elegendő egy, az aktuális közjegyző pecsétjével ellátott igazolás.

§ 18 Ingatlanadó, ingatlan illetékek, közműfejlesztési, közvetlen és fejlesztési hozzájárulások e

Minden, a Szövetségnél a közjegyzői okirat napjáig igényelt fejlesztési, közvetlen és bővítési hozzájárulás a Baugesetzbuch, a Kommunalabgabengesetz, valamint az Ortssatzung szerint kifizetésre került és a vételárban benne foglaltatik.

A közjegyzői okirat napjától igényelt hozzájárulások függetlenül attól, hogy mikor keletkeztek és kinek címezték őket, a vásárló terhére esnek.

§ 19 Grunderwerbsteuer

I. A vásárlási szerződéssel és annak végrehajtásával kapcsolatos költségeket és díjakat, amelyek a közjegyzőnél, bíróságon és hatóságoknál merülnek fel, valamint a Grunderwerbsteuert a vásárló viseli a 2a) pont szerint.

II. a szerződő fél általi engedélyezés vagy megerősítés költségei a terhére esnek. n.
K
öltség

§ 20 A közjegyző végrehajtási tevékenysége

I. A közjegyzőt megbízzák a szerződés érvényességéhez vagy végrehajtásához szükséges engedélyek vagy negatív igazolások kérésével és átvételével. Ezek a közjegyzőhöz vagy a dokumentumot őrző személyhez való beérkezésükkel minden érintett számára érvényesek lesznek.

A közjegyző azonnal tájékoztatja az érintetteket.

II. Minden bejegyzés a földnyilvántartásba csak a hivatali közjegyző kérelmei alapján történhet. Ő a § 181 BGB korlátozásának feloldása alatt felhatalmazást kap arra, hogy az érintettek nevében külön és korlátozottan nyújtson be kérelmeket, és hasonló módon vissza is vonhassa azokat, valamint kiegészítse vagy módosítsa ezt a dokumentumot, amennyiben ez szükséges a kívánt bejegyzés eléréséhez a földnyilvántartásban, és nem érinti a vásárlási szerződés lényeges elemeit.

III. A szerződő felek lemondanak saját kérelmezési jogukról.

IV: A hatósági engedélyek átvételére vonatkozóan, feltételekkel és kikötésekkel, valamint a hatósági engedély elutasításáról vagy az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló határozatok esetében a közjegyző nincs felhatalmazva. E határozatokat a részes feleknek kell kézbesíteni; egy másolatot a közjegyzőtől kérünk.

**§ 21 Részleges érvénytelenségi
záradék**

Ha e szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, a szerződés többi rendelkezését ez nem érinti.

Az érvénytelen vagy érvénytelenné vált rendelkezés helyébe egy jogszabályban létező, vagy ha jogszabályi rendelkezés nincs, a szerződés értelmének megfelelő szabályozás lép.

§ 22 A hitelesítés teljessége

További megállapodások nem születtek.

§ 23 Írásbeli forma

A szerződéshez kapcsolódó utólagos megállapodások érvényességéhez írásbeli forma szükséges, kivéve, ha hitelesítési kötelezettség áll fenn.

§ 24 Tájékoztatás a közjegyző által

A résztvevőket tájékoztatták arról, hogy:

I. ez a Szerződés, amennyiben az ingatlanforgalmi törvény vagy a Baugesetzbuch alkalmazandó, csak a megfelelő engedély kiadásával válik érvényessé, és egyébként a Szövetség csak akkor teljesítheti, ha a Baugesetzbuch szerint szükséges engedély rendelkezésre áll, és a jogi elővásárlási jogot nem gyakorolják;

II. minden jogügyi nyilatkozat, amely a Szerződés megkötését és fennállásától függ, a § 313 HGB szerint közokiratba kell foglalni, különben ez a Szerződés érvénytelen;

III. a tulajdon csak a földnyilvántartásban a vásárlókra való átírással száll át, és ehhez az adómentességi igazolásnak, valamint a hatósági engedélyeknek vagy negatív igazolásoknak rendelkezésre kell állniuk;

IV. A Szövetség és a vásárlók mint több adós felelősek a birtokkal kapcsolatos adókért és a Grunderwerbsteuerért, valamint a közjegyzői és bírósági költségekért, a Szövetség azonban csak annyiban, amennyiben számára törvény által költségmentesség vagy kedvezmény nem biztosított;

V. a közjegyző ugyan betekintést nyújtott a földnyilvántartásba, de nem a ingatlan-nyilvántartásba és a terhek nyilvántartásába, és a földnyilvántartási megnevezés nem ad információt a megengedett használati módokról.

VI. a közjegyző nem vállalta a adóügyi és gazdasági tanácsadást.

§ 25 Anlagen

Amennyiben ebben az okiratban az Anlagen-re hivatkoznak, ezek a szerződés részei.

§ 26 Bírósági illetékesség

A bírósági illetékesség a jelen szerződésből eredő jogvitákra vonatkozóan Landau in der Pfalz.

§ 27 Másolatok

I. Ebből a szerződésből kapják:

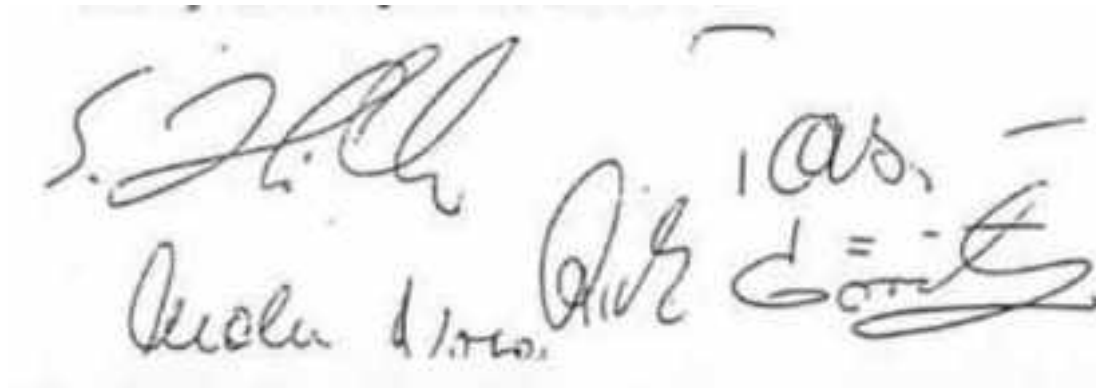
a Szövetség 1 másolatot és 3 hitelesített másolatot, a vásárlók mindegyike 1 másolatot és hitelesített másolatot, a Zweibrückeni földhivatal 1 másolatot, a Zweibrückeni Pénzügyi Hivatal ingatlanvásárlási adóosztálya 2 másolatot, és az értékelési bizottság 1 másolatot.

II. A földnyilvántartási értesítéseket a Szövetség három példányban, a vásárlók pedig egy példányban kérik.

Végül a megjelentek kijelentették:

A hivatalban lévő közjegyző végső kérdésére az összes résztvevő kifejezetten kijelenti, hogy a fent említett szerződést, amelyet a résztvevők hosszú előzetes tárgyalások során részletesen kidolgoztak és jogi, valamint adótanácsadók jóváhagytak, nem kívánnak további módosításokat végrehajtani. Ellenkezőleg, ragaszkodnak a fentiekben foglaltak szerinti okiratba foglaláshoz.

Ezt a jegyzőkönyvet a közjegyző felolvasta a megjelenteknek, ők jóváhagyták, és alább saját kezűleg aláírták:



Anhang a:

Meghatalmazás A pénzügyi igazgatásról szóló törvény (FVG) 16. §-a alapján, a 1971. augusztus 30-i pénzügyi alkalmazkodási törvény módosításával (BGBl. I.S. 1426) felhatalmazom. Hiller Siegfried urat

a Szövetségi Vagyonghivatal Landau-nál

a Zweibrücken-i földnyilvántartás 5958. lapján bejegyzett ingatlan eladásáról, a Zweibrücken-i Községben, a 2885/15-ös parcella, épület- és szabad terület, Delaware utcában, a Landstuhlerstraße 97, 107 Louisianastraße 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, Pennsylvaniastraße 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, Texasstraße, Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

A teljes mérete 103 699 m².

A szerződés tárgyának értéke: 5.182.560,-- DM (szóban:
Ötmillió-egyszázhatvankét ezer-ötszázhatvan Német Márka)

Landau, 1998. október
05.

Szövetségi Vagyonghivatal Landau

Aláírás: Plauth ROAR úr

- Kivonat: vásárlási szerződés a Német Szövetségi Köztársaság és Rheinland-Pfalz tartomány (Kaiserslauterni Diákszövetség) között, 1996.08.15-én.

§ 6 Ver- és Entsorgungsleitungen/-anlagen, utcafelszínek Gestattungs- und Mitbenutzungsrechte

I. A teljes Kreuzberg - lakótelep ellátása hővel, vízzel és árammal, valamint a szennyvízkezelés a Szövetség tulajdonában lévő **vezeték hálózaton keresztül történik, amely egységet alkot.** Továbbá a Kreuzberg-lakótelep utcái, beleértve az utcai világítást, a Szövetség tulajdonában vannak. (... .)

II. A § 2 Abs. I-ben megjelölt vásárolt ingatlan területén víz, áram, távhő és utcai világítás ellátására szolgáló vezetékek haladnak, amelyek a Szövetség tulajdonában lévő Kreuzberg - lakótelep ellátásához továbbra is szükségesek. Ezen kívül a vásárolt ingatlanon található egy vízszivattyú-állomás (4241), amely a Kreuzberg - lakótelep ellátásához továbbra is szükséges.

A vezetékek elhelyezkedése, valamint a vízszivattyú-állomás helyzete az 2 a (vízvezetékek/-szivattyú-állomás), 2 b (áram), 2 c (utcai világítás) és 2 d (távfűtés) számú, a szerződéshez csatolt helyszínrajzokon pirossal van jelölve, amelyeket a szerződő felek átnéztek és jóváhagytak. A helyszínrajzok a jelen szerződés részét képezik. (... .)

VII. A vásárló kötelezi magát, hogy engedélyezi a vásárolt ingatlanon található állami távfűtési létesítmények, víz- és áramvezetékek, utcai világítások, valamint a vízszivattyú-állomás folytatását, amennyiben ez szükséges a Kreuzberg-lakótelep ellátásához - akár egyes épületekhez is.

Ezen engedélyezési jog biztosítása érdekében a vásárló a Német Szövetségi Köztársaság (Szövetségi Pénzügyi Igazgatóság) javára korlátozott személyes szolgalmat alapít az alábbi tartalommal:

"A harmadik fél számára átruházható jog az alatti víz- és áramvezetékek (vezetékjogok) üzemeltetésére, karbantartására és megújítására, az utcai világítási testek üzemeltetésére, valamint egy földalatti fűtővezeték üzemeltetésére, amely az 4200-as számú épületen keresztül halad, a Német Szövetségi Köztársaság javára, a vásárlóval előzetes egyeztetés után - kivéve vészhelyzetek esetén - az ő megbízottai beléphetnek a telekre, és elvégezhetik azokat a szükséges cselekményeket, amelyek e jog gyakorlásához szükségesek. Ez a jog magában foglalja a terhelt ingatlan tulajdonosának kötelezettségét, hogy tartózkodik minden olyan cselekménytől, amely akadályozhatja a jog gyakorlását."

A Szövetség kérelmezi, és a vásárló jóváhagyja e korlátozott személyes szolgáltatás bejegyzését a földnyilvántartásban.

A bejegyzés csak a változásigazolások és az új ingatlanmegnevezések benyújtása után történhet.

A jogok bejegyzése díjmentesen történik.

VIII. A vásárló emellett kötelezi magát, hogy a Szövetség kérésére a fent említett, a VII. bekezdésben megjelölt jogokat egy, a Szövetség által megjelölt harmadik fél javára is díjmentesen újból megállapítja és dologi biztosítékot nyújt.

Kapcsolat: Bundesarchiv Koblenz
(Főszolgáltató) Potsdamer Straße
1 56075 Koblenz

Szakterületek

Koblenz a B szakterület helyszíne. Ez felelős a Német Szövetségi Köztársaság 1949 óta fennálló központi polgári állami levéltári anyagáért, valamint a nyugati megszállási zónáért.